

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1635/2532

วัด แสน ฝาง
นาย อุด ม เจริญกิจวัฒนา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่อ้างเหตุว่า ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเนื่องจากทนายจำเลยต้องเดินทางไปงานศพของปู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยไม่ได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารที่เช่าและไม่ได้ให้ใครเช่าช่วง เพียงแต่ให้พี่สาวเป็นผู้ดูแลกิจการแทน จำเลยคืนหนังสือสัญญาเช่าแก่โจทก์เพราะถูกโจทก์หลอกลวงว่าจะต่อสัญญาเช่าให้ส่วนต่อเช่าจำเลยชำระให้โจทก์ทุกเดือน นอกจากเดือนสุดท้าย โจทก์ไม่ยอมรับอ้างว่าให้ต่อสัญญาเสร็จเสียก่อน คำพิพากษาที่ให้จำเลยแพ้คดียังคงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าหากศาลได้เห็นพยานหลักฐานของจำเลยแล้วคงไม่มีคำพิพากษาเช่นนั้น ดังนี้ ถือได้ว่าคำร้องดังกล่าวของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านตัดสินของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 แล้ว.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยส่งมอบอาคารที่เช่า และให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากอาคารนั้นภายใน 7 วัน นับแต่มีคำพิพากษา

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยบอกเลิกการเช่าและไม่เคยผิดสัญญาเช่าดังฟ้องโจทก์ โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยชำระค่าเช่าหรือบอกเลิกสัญญาเช่าตามหนังสือสัญญาเช่าและคำมั่นที่ให้กันไว้ โจทก์มีหน้าที่ต้องให้จำเลยเช่าอาคารที่พิพาทโดยทำหนังสือสัญญาเช่ากันทุกๆ ปี 3 จนครบกำหนด 15 ปี ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์ยอมให้จำเลยเช่าอาคารที่พิพาทจนครบ 15 ปี

ศาลชั้นต้นให้โจทก์นำสืบก่อน ในวันนัดสืบพยาน ฝ่ายจำเลยไม่มาศาล โดยทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นการประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา และพิพากษาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยมิได้คัดค้านคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องไว้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยได้กล่าวคัดค้านคำตัดสินของศาลอย่างละเอียดชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่าตามคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 อ้างเหตุว่า ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เนื่องจากทนายจำเลยต้องเดินทางไปงานศพของปู่ที่

จังหวัดนครศรีธรรมราชจำเลยไม่ได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารที่เช่าและไม่ได้ให้ใครเช่า
ช่วง เพียงแต่ให้พี่สาวเป็นผู้ดูแลกิจการแทน จำเลยคืนหนังสือสัญญาเช่าแก่โจทก์
เพราะถูกโจทก์หลอวงว่าจะต่อสัญญาเช่าให้ ส่วนค่าเช่าจำเลยชำระให้โจทก์ทุกเดือน
นอกจากเดือนสุดท้ายโจทก์ไม่ยอมรับอ้างว่าให้ต่อสัญญาเสร็จเสียก่อน คำพิพากษาที่
ให้จำเลยแพ้คดีจึงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงซึ่งถ้าหากศาลได้เห็นพยานหลักฐานของ
จำเลยแล้ว คงไม่มีคำพิพากษาเช่นนั้นดังนี้ถือได้ว่าจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจน
ซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 208 วรรคสอง แล้วที่ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอพิจารณาใหม่
ของจำเลยไว้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ